

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3019/2533

นาย เลี่ยม นา คบุญ หรือ นาก บุญ
นาย ล้อม กา ระเกตุ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 167

ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบนอกเหนือจากที่กล่าวในฟ้องจะนำมาพิจารณาประกอบคำฟ้องของโจทก์ไม่ได้ เมื่อคำเบิกความของจำเลยทั้งสองบางส่วนไม่เป็นเท็จ และบางส่วนไม่ทำให้โจทก์ได้ รับความเสียหาย คดีของโจทก์จึงไม่มีมูลที่ศาลจะประทับฟ้อง ไว้พิจารณา.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83, 177

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำฟ้องของโจทก์อ้างว่าจำเลยทั้งสองเบิกความเท็จนั้น
แยกได้เป็นสองประการคือ คำเบิกความที่ว่านางสาวยวงและนายไพล่มีกรรมสิทธิ์
รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 5072ตำบลโพพระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประการ
หนึ่ง ซึ่งโจทก์ฟ้องอ้างว่าเป็นเท็จเพราะนางสาวยวงและนายไพล่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินดังกล่าว แต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทก์เบิกความว่า นางสาวยวงและนายไพล่
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยแบ่งแยกการครอบครอง และตามสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่
5072 ที่เจ้าพนักงานที่ดินส่งมาตามคำสั่งเรียกของศาลก็ปรากฏว่าในวันที่ 15
มิถุนายน 2524อันเป็นวันที่จำเลยทั้งสองเบิกความนั้นมีชื่อนางสาวยวงและนายไพล่
อยู่ในโฉนดที่ดินดังกล่าว ข้อเท็จจริงจากการนำสืบในชั้นไต่สวนของโจทก์จึงฟังไม่ได้
ว่าคำเบิกความของจำเลยทั้งสองในส่วนนี้เป็นเท็จ อีกประการหนึ่งที่โจทก์อ้างว่า
จำเลยทั้งสองเบิกความเท็จคือ คำเบิกความที่ว่านางสาวยวงและนายไพล่ได้ยกที่ดิน
ให้จำเลยที่ 1และจำเลยที่ 1 ครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ
ติดต่อกันมาเกิน 10 ปี ในคดีที่จำเลยทั้งสองเบิกความนั้นโจทก์มิได้เข้ามาเป็นคู่
ความในคดีด้วย และคำเบิกความของจำเลยทั้งสองในส่วนนี้ก็เพียงเฉพาะส่วนที่ดิน
ของนางสาวยวงและนายไพล่มิได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินส่วนของโจทก์ ทั้งโจทก์ก็
เบิกความไว้แล้วว่า ที่ดินที่พิพาทได้แบ่งแยกการครอบครองเรียบร้อยแล้ว คำเบิก
ความของจำเลยทั้งสองส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินของนางสาวยวงและนายไพล่จะเป็นจริง
หรือไม่ก็ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่แต่อย่างใดโจทก์มิได้กล่าวอ้างไว้
ในคำฟ้องเลยว่าโจทก์มีส่วนได้เสียหรือสิทธิในที่ดินของนางสาวยวงและนายไพล่
อย่างไร โจทก์ได้เป็นผู้ครอบครองที่ดินของคนทั้งสองหรือไม่ คำฟ้องของโจทก์จึงไม่
ปรากฏเหตุที่ทำให้เห็นได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย จากคำเบิกความของจำเลยทั้ง
สอง ข้อที่โจทก์นำสืบมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องอ้างว่าโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินส่วน

ของนางสาวยวงและนายไพล่นั้นเป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์นำเสนอเหนือจากที่กล่าว
ในฟ้อง จึงนำมาพิจารณาประกอบคำฟ้องไม่ได้ ในเมื่อคำเบิกความของจำเลยทั้งสอง
บางส่วนไม่เป็นเท็จและบางส่วนไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเช่นคดีของโจทก์
จึงไม่มีมูลที่ศาลจะประทับฟ้องไว้พิจารณา..."

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ